

Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30994

CASS
Sentenza
27 dicembre 2017

Massime • 1

Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione. Con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione.

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2017, n. 30994

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 30994

Data del deposito : 27 dicembre 2017

Testo completo

30 9 941 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REVOCAZIONE GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - (Ric. 7) STEFANO PETITTI - Presidente Sezione - - Ud. 05/12/2017 - - Consigliere - MAGDA CRISTIANO PU - R.G.N. 21895/2016 - Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO hon 30994 Rep. GIACINTO BISOGNI - Consigliere - C FRANCO DE STEFANO - Consigliere - procedure LUIGI ALESSANDRO SCARANO -Consigliere - recupho FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - - Consigliere - MILENA FALASCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21895-2016 proposto da: TA SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro 742 PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, PRESIDENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIOTAR SARDEGNA, PROCURATORE DELLASUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, REPUBBLICA DI CAGLIARI, TRIBUNALE DI CAGLIARI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati per legge in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li difende;

- controricorrenti -

nonché

contro

SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 15357/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/07/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto dei motivi; udito l'avvocato Salvatore Stara. FATTI CAUSA 1. Con quattro separate sentenze (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15355, n. 15356, n. 15357, n. 15359), precedute da altrettante ordinanze, le sezioni unite della Corte hanno

dichiarato inammissibili i ricorsi coi quali l'avv. Salvatore Stara chiedeva la cassazione di svariate pronunzie del Consiglio di Stato. Il ricorrente censurava per eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia tali decisioni, Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -2- laddove esse avevano rigettato la ricusazione di tutti i componenti del collegio e disatteso la declaratoria di perenzione dei ricorsi. Infatti il supremo collegio amministrativo aveva ritenuto di poter decidere in via definitiva, assumendo che l'art. 18 cod. proc. amm. non fosse applicabile, laddove la ragione della ricusazione fosse la mera adozione di atti processuali e l'istituto fosse utilizzato a fini meramente dilatori, e inoltre, di non poter accogliere l'istanza di perenzione, perché l'avvocato Stara aveva confermato il proprio perdurante interesse alla definizione dei giudizi nel merito.

2. I quattro ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili. Le decisioni finali sono state precedute da ordinanze con le quali il collegio in diversa composizione premesso che il procedimento ex artt. 51 e 54 cod. proc. civ. non richiedeva particolari termini a difesa, rilevato che della trattazione era stata data regolare comunicazione e, infine, disattese le q.l.c. avanzate dell'avv. Stara - ha rigettato i suoi ricorsi per ricusazione. In particolare è stata rilevata l'inammissibilità della ricusazione del presidente Rovelli e del consigliere Giusti, dovendosi escludere che l'aver in passato respinto richieste giudiziali dell'avv. Stara fosse di per se stesso sintomatico della denunciata grave inimicizia e che la pendenza di giudizio di responsabilità contro lo Stato ex lege 13/04/1988, n. 117, costituisse lite pendente tra le parti, non essendo e non potendo essere -- il magistrato il destinatario diretto dell'azione. Riguardo alla ricusazione della cons. Amendola è stato osservato come nessuna inimicizia fosse ricavabile da una frase estrapolata da una relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., laddove era ivi presente un completo esame dei profili difensivi adottati dall'avv. Stara.

3. Le quattro sentenze, consequenziali alle quattro ridette ordinanze, premesso che non poteva essere accordata all'avv. Stara la concessione di un termine al fine per valutare ed eventualmente proporre altre ricusazione, hanno ritenuto l'inammissibilità radicale Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -3- dei ricorsi di per cassazione, perché proposti ciascuno con unico atto avverso svariate e separate decisioni del Consiglio di Stato.

3.1 Le sezioni unite hanno osservato che, in disparte talune peculiarità del diverso contenzioso tributario, è jus receptum il principio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto con un unico atto contro una pluralità di sentenze, perché - salvo i casi (a) delle sentenze (impugnate e) pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento ancorché in diversi gradi o fasi, (b) della sentenza revocanda e della sentenza conclusiva del giudizio di revocazione, (c) della sentenza di rinvio e della sentenza di rigetto dell'istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano

rivolte è contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie riservato solamente al giudice il potere di riunire i processi.

3.2 Hanno osservato, inoltre, che l'inammissibilità del ricorso cumulativo opera anche per l'impugnazione cumulativa di pluralità di sentenze emesse in procedimenti distinti, ma motivate con identiche argomentazioni e che la sanzione processuale deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio e investire tutte le impugnazioni contestualmente proposte, non essendo possibile discernere l'una dall'altra al fine di riconoscerne o negarne l'idoneità ad integrare e ad esaurire il contenuto dell'unico ricorso.

3.3 Infine, le sezioni unite hanno richiamato il costante orientamento secondo cui la denuncia dell'asserito malgoverno da parte del Consiglio di Stato di norme di diritto processuali (nella specie su ricusazione e perenzione) restava all'interno del perimetro dell'esercizio della giurisdizione, mancando quel superamento dei limiti esterni che solo poteva giustificare il ricorso per cassazione;

il che non troverebbe eccezioni neppure nei casi d'irregolare composizione del giudice amministrativo, laddove non si traducesse in alterazioni strutturali dell'organo per numero e qualità dei membri. Ric. 2016 n. 21895 sez. SU ud. 05-12-2017 - -4- 4. Avverso le quattro decisioni delle sezioni unite l'avv. Stara, propone separati ricorsi, di cui quello in esame reca il n. 21895/2016 e riguarda la sentenza n. 15357/2016. L'Avvocatura dello Stato resiste con controricorso costituendosi per le sole parti specificate in epigrafe. L'Avv. Stara deposita memorie e propone ricusazioni nei confronti dei consiglieri Frasca e Scarano, rigettate con ordinanza, da separato e diverso collegio (Cass., Sez.U., 26/07/2017, n. 18396). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prendendo le mosse dall'esame dei singoli motivi di ricorso, si osserva:

1.1 Il primo motivo è avanzato ex art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. per denunciare l'asserita nullità della sentenza per pretesa nullità (o illegittimità) della ordinanza di rigetto resa sulle ricusazioni: A) In primo luogo il ricorrente denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. e della giurisprudenza di legittimità sulla natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione e, per l'effetto, del termine di cui all'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. o comunque di un «termine idoneo», in rapporto al termine per proporre la ricusazione di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e alla correlata esigenza di vagliare e proporre motivi di ricusazione. B) In secondo luogo denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 53, terzo comma, cod. proc. civ., a proposito dell'omessa audizione dei magistrati ricusati. C) In terzo luogo denuncia (a) ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'artt. 3, 24, 111, secondo comma, Cost. nonché dell'art. 24 della legge 01/03/1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e dei principi

sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 308/1997; (b) ex art. 360, primo comma, n. 4) cod. Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -5- proc. civ. violazione e mancata applicazione degli artt. 112, 132 n.4), 277 cod. proc. civ., riguardo all'inadeguata motivazione del diniego della questione d'illegittimità costituzionale proposta. D) Inoltre denuncia (a) ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione delle pronunce in materia della Corte costituzionale e, in particolare, della sentenza n. 308/1997, nonché degli artt. 51, 52, 53, 54, 115, 116 cod. proc. civ. quanto alla rilevanza-fondatezza degli addebiti in ricusazione e quanto ai principi in materia di onere della prova»; (b) ex art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. violazione e mancata applicazione degli artt. 112, 132 n.4), 277 cod. proc. civ.. E) Infine denuncia (a) ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione delle pronunce in materia della Corte costituzionale e, in particolare, della sentenza n. 308/1997, nonché degli artt. 51, 52, 53, 54, 115, 116 cod. proc. civ. «quanto alla rilevanza-fondatezza degli addebiti in ricusazione e quanto ai principi in materia di onere della prova»; (b) ex art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. violazione e mancata applicazione degli artt. 112, 132 n.4), 277 cod. proc. civ., con riferimento specifico ai riscontri individualizzanti le posizioni del presidente Rovelli e dei consiglieri Giusti e Amendola.

1.2 Il secondo motivo è avanzato ex art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per denunciare l'asserita nullità della sentenza per errata composizione del collegio, rispetto a quello predeterminato con violazione delle disposizioni di specie e dello stesso provvedimento determinativo adottato. Assume il ricorrente che il collegio originario (Rovelli, Salmè, Rordorf, Ragonesi, Nobile, Mammone, Amendola, Di Blasi, Virgilio), a seguito dell'astensione accolta del cons. Di Blasi, avrebbe dovuto essere integrato dal più anziano cons. Petitti e non dal cons. Giusti. - Ric. 2016 n. 21895 sez. SU ud. 05-12-2017 - -6 1.3 Il terzo motivo è avanzato in revocazione ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. e sent. C. Cost. n. 17/1985 e n. 36/1991, «per errore di fatto sotto vari profili dati da errata o mancata o errata lettura degli atti di causa, da travisamento o mistificazione dei fatti reali, da mancata pronuncia sulle difese decisive del ricorrente», riguardo alla ritenuta inammissibilità dei ricorsi proposto con unico atto avverso plurime decisioni nonostante evidenze circa l'identità del contesto di riferimento.

1.4 Il quarto motivo è avanzato in revocazione ex artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. e sent. C. Cost. n. 17/1985 e n. 36/1991, «per errore di fatto sotto vari profili dati da errata o mancata o errata lettura degli atti di causa, da travisamento o mistificazione dei fatti reali, da mancata pronuncia sulle difese decisive del ricorrente», riguardo alla ritenuta infondatezza dei vizi di eccesso di potere giurisdizionale per le questioni sul procedimento di ricusazione e la istanza di perenzione avanzate nel presupposto processo amministrativo.

1.5 Il quinto motivo è avanzato in revocazione, censurando l'operato delle sezioni unite, laddove hanno omesso di pronunciare sulla richiesta di enunciazione di principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. sulla questione relativa alla legittimità o meno della questione di merito sulla ricusazione a cura di collegio del Consiglio di Stato composto anche dai consiglieri ricusati.

1.6 Indi il ricorrente ha rassegnato le seguenti richieste finali: Si chiede e conclude perché la Corte intestata voglia: a) In via rescindente, revocare la qui impugnata pronuncia della stessa Corte intestata; b) In via rescissoria accogliere il ricorso 14/05/2013; c) Con ogni pronuncia consequenziale anche in ordine alle spese, da porsi a carico dell'amministrazione cui fa capo il Consiglio di Stato».

2. Il ricorso è inammissibile. Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -7- 2.1 Premesso che in calce al ricorso, denominato «in revocazione» ma intestato anche «per la nullità e la revocazione», il ricorrente rassegna unicamente conclusioni in termini di revocazione (ancorché parli di revocazione solo nelle rubriche del terzo, quarto e quinto motivo), sostiene in memoria che i primi due mezzi contengano impugnazioni per nullità». La distinzione posta dal ricorrente resta priva di sostanziali ricadute processuali, atteso che gli unici mezzi d'impugnazione contro le sentenze delle Corti di cassazione sono la revocazione nel caso previsto dagli artt. 391-bis e 395 n. 4) cod. proc. civ. e, se pronuncia anche nel merito ex art. 384, la revocazione e l'opposizione di terzo nei casi previsti dagli artt. 391-ter, 395 n. 1-2-3-6), 405 cod. proc. civ. 2.1 Non vale invocare, riguardo al primo motivo, il noto principio di diritto secondo cui: «il principio di imparzialità è sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria istanza di ricusazione, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa dal giudice invano ricusato» (Cass., Sez.U., 20/11/2003, n. 17636; conf. Cass., Sez.U., 11/12/2003, n. 18953). Esso, infatti, ha una portata limitata alla sola ricusazione del giudice di merito, non essendo giammai applicabile alla ricusazione del giudice di legittimità per la peculiare posizione ordinamentale del giudice di ultima istanza, che deroga alle regole ordinarie (conf. Cass. pen., ud. 06/11/2008 - dep. 12/12/2008, n. 46032, Grimaldi). Ad eguali conclusioni si deve giungere anche per il secondo motivo calibrato sempre su asserito error in procedendo. non mutano nonostante la 2.2 Le ridette conclusioni costituzionalizzazione del principio del c.d. giusto processo di cui alla legge cost. 23/11/1999, n. 2, in relazione all'art. 6 CEDU, poiché, per la Corte EDU, il diritto al giusto processo non è assoluto e consente a Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -8- limitazioni riguardo ai requisiti di ricevibilità e ammissibilità (Corte EDU, 03/07/2012, Radeva vs Bulgaria), tenuto conto della sicurezza quale esigenza di stabilità e affidamento (Corte EDU, 09/02/2016, Gelebi vs Turchia) sulle decisioni finali dell'autorità giudiziaria (Corte EDU, 18/01/2012, Penias et Ortmair vs Austria). E' escluso un sindacato generale di

derivazione convenzionale (art. 6 CEDU) sugli errori di fatto o di diritto che si pretendono essere stati commessi, fatti salvi solo quelli che nessun giudice ragionevole avrebbe potuto commettere per effetto di una procedura grossolanamente arbitraria (Corte EDU, Grande Sezione, 05/02/2015, AN vs Ucraina; conf. Corte EDU, 21/03/2000, Dulaurans vs Francia).

2.3 Inoltre, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi gli Stati, hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato vs Italia).

3. Le conclusioni non mutano anche riportando tutto il ricorso alle sue conclusioni unicamente revocatorie. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -9- 3.1 La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'*error iuris*, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione.

3.2 Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formati sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., 14/04/2017, n. 9673, § 4-5).

3.4 Così, ad esempio, è stato escluso l'errore revocatorio per: l'inesatta considerazione degli effetti di una specifica riforma normativa (Cass., 03/06/2002, n. 8023);

l'inapplicabilità dello *jus superveniens* (Cass., Sez.U., 23/01/2009, n. 1666); l'applicazione di una normativa piuttosto che di un'altra (Cass., 29/03/2006, n. 7127); l'erronea comprensione del contenuto giuridico-concettuale delle difese (Cass., 22/03/2005, n. 6198) e l'inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti (Cass., 10/06/2009, n. 13367); l'omesso rilievo del litisconsorzio necessario (Cass., 05/04/2001, n. 5055); l'inesatta applicazione dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., 30/11/2005, n. 26074); l'erronea presupposizione del giudicato (Cass. Sez.U., 17/11/2005, n. 23242); l'omessa rilevazione officiosa di vizi (Cass., Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -10- 10/11/2005, n. 21830); la violazione del diritto comunitario (Cass., 10/11/2005, n. 21830); il mancato rilievo di nullità della notifica del ricorso (Cass., 15/11/2013, n. 25654).

3.5 In sintesi estrema la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4) non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. Né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass., 16/09/2011, n. 18897).

3.6 Inoltre, quanto all'effettività della tutela giudiziaria, anche la Corte di giustizia dell'UE riconosce la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse in discussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass. Sez.U., 28/05/2013, n. 13181; cfr. Corte giust., 03/09/2009, in causa C-2/08, Olimpiclub; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte giust., 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer).

3.7 Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -11- soli casi di sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., anche rispetto la svolta normativa in direzione di un più ampio controllo (legge 26/11/1990, n. 353; d.lgs. 02/02/2006, n. 40). In particolare, l'invocata sentenza additiva della Corte costituzionale n. 207/2009 si è limitata ad estendere alle ordinanze pronunciate dalla

Corte di cassazione il rimedio della revocazione per errore di fatto, ma non ha alterato l'ambito di operatività dell'istituto della revocazione per errore di fatto, anzi ribadendo trattarsi di un errore di tipo percettivo (Cass. n. 9673/2017, cit.).

4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bis e 395 n. 4) portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass., 29/04/2016, n. 8472). Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa (Cass., 07/05/2014, n.9865), ivi compresa ogni ipotetica *actio nullitatis*.

4.1 Ne deriva l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso anche sub specie di revocazione. Le prime tre censure del primo motivo, il secondo motivo e il quinto motivo sono rivolti a criticare la sentenza solo per pretesi errores in procedendo, asseritamente commessi dalle sezioni unite sia con la sentenza impugnata per revocazione, sia con la presupposta ordinanza di rigetto delle ricusazioni, laddove (a) si è Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -12- omessa l'audizione dei giudici ricusati, (b) non si è concesso un termine a difesa al ricusante, (c) si sarebbe motivato in maniera inadeguata la q.l.c., (d) si sarebbe proceduto alla decisione finale con collegio erroneamente composto, (e) non si è fatto luogo alla enunciazione del principio di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. 4.2 Inoltre è appena il caso di ricordare, riguardo al secondo motivo, che quella dedotta non è neppure un'alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante (Cass. Sez.U., 26/07/2011, n. 16246) e che la sostituzione di giudici di pari funzioni del medesimo ufficio giudiziario, anche se per ipotesi disposta al di fuori del sistema tabellare, è processualmente irrilevante (Cass., 14/12/2007, n. 26327; conf. Cass. pen., ud. 01/08/2013 - dep. 29/08/2013, n. 35729, Agrama e altri), valendo anche in materia civile il principio generale dell'ordinamento processuale dettato dall'art. 33, secondo comma, cod. proc. pen. («Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici»); mentre,

riguardo al quinto motivo, l'enunciazione del principio di diritto anche in caso d'inammissibilità del ricorso è rimesso alla discrezionalità officiosa del giudice di legittimità.

5. Le ultime censure del primo motivo, nonché il quarto e il quinto motivo, sono rivolti a contestare la sentenza non solo per pretesi errores in procedendo, ma anche per errores in iudicando correlati all'apprezzamento delle ragioni di ricusazione di tre consiglieri della Corte, del procedimento di ricusazione e dell'istanza di perenzione nel giudizio al Consiglio di Stato, nonché del contenuto intrinsecamente e geneticamente unitario delle sentenze del Consiglio di Stato impugnate con unico ricorso per ciò stesso dichiarato inammissibile.

5.1 Ciascuna doglianza involge, oltre a inammissibili profili processuali, non tanto la rilettura del materiale di causa quanto e - Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -13- -soprattutto un'attività di giudizio e di rivalutazione, di per se stessa tale da essere sottratta, per non irrazionale scelta legislativa, ad ulteriori controlli, stante la necessità di un limite invalicabile all'indeterminato sviluppo d'istanze e gradi processuali, a tutela del diritto anche delle controparti di vedere espressa una parola definitiva, nonostante la non corrispondenza di questa agli auspici o alle prospettazioni unilaterali della parte ricorrente, in violazione dei consolidati principi in tema di revocazione delle decisioni di legittimità, sopra riassunti.

6. Una volta dichiarata l'inammissibilità del ricorso in esame, le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dei soli controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro =5000,00= per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 05/12/2017 Il Consigliere estensore If Presidente Giovanni Canzio Ettore Cirillo ! ABS. D A IL CANCELLIERE M E Paola Francesca CAMPOLI CANCELLERIA DEPOSITATO 27 DC. 2017 oggi, IL CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLI Ric. 2016 n. 21895 sez. SU - ud. 05-12-2017 -14-